DERECHO FISCAL · 5.º DOBLE GRADO II-ADE · UGR

Derecho Fiscal: guía de estudio del primer parcial (IRPF)

Temas 1 a 4.1 y prácticas 1 a 16, explicado para leerlo de un tirón. Primer parcial, 9 de noviembre de 2026. Versión revisada.

Índice

0. Cómo usar esta guía
1. Tema 1: nociones básicas tributarias (de memoria, sin libro)
2. Tema 2: el IRPF, introducción, hecho imponible y contribuyente
3. Tema 3: rendimientos del trabajo personal
4. Tema 4.1: capital inmobiliario e imputación de rentas
5. Las prácticas 1 a 16
6. Fallos típicos (con números)

0. Cómo usar esta guía

Esta guía cubre exactamente la materia del parcial del lunes 9 de noviembre de 2026: Tema 1 (nociones tributarias, LGT), Tema 2 (IRPF: introducción, hecho imponible, exenciones, contribuyente), Tema 3 (rendimientos del trabajo), Tema 4.1 (capital inmobiliario e imputación de rentas) y las prácticas 1 a 16. Léela entera el primer día, con la LIRPF y el RIRPF abiertos al lado, comprobando cada artículo citado y subrayándolo en tu libro. El segundo día repasa el apartado 0, las prácticas y la sección final de fallos típicos.

Recuerda: en el examen tendrás la LIRPF y el RIRPF, pero **no la LGT**. El Tema 1 tiene que salir de memoria. En cambio, en los Temas 2 a 4 lo que se premia es saber **dónde** mirar y aplicar la regla con números; para eso están los recuadros "En el libro".

El examen en una página: las 15 ideas que más puntos dan

1. **Tributo y clases (art. 2 LGT).** Tasa (2.2.a), contribución especial (2.2.b) e impuesto (2.2.c) se distinguen por su hecho imponible. El impuesto es el único "sin contraprestación".
2. **Reserva de ley (art. 31.3 y 133 CE; art. 8 LGT).** Los elementos esenciales del tributo (hecho imponible, base, tipo, exenciones, sanciones, plazos de prescripción...) solo pueden regularse por ley.
3. **No sujeción frente a exención.** La no sujeción (art. 6.4 LIRPF: herencias y donaciones, que van al ISD) significa que no hay hecho imponible del IRPF; la exención (art. 7 LIRPF) significa que sí lo hay, pero la ley perdona el pago.
4. **Residencia (art. 9.1 LIRPF).** Hace falta **más de** 183 días, o el núcleo de intereses económicos, o la presunción familiar, que admite prueba en contrario y se destruye con un certificado de residencia fiscal de otro país.
5. **Despido (art. 7.e LIRPF).** Está exenta la cuantía obligatoria del Estatuto de los Trabajadores (33 días por año, máximo 24 mensualidades), con tope de 180.000 €. Si la indemnización se pacta en privado no hay exención: hace falta la conciliación ante el SMAC o una sentencia. El exceso tributa con reducción del 30 % si la antigüedad supera los dos años (art. 18.2).
6. **ERE y causas objetivas económicas (art. 7.e, párrafo 2.º).** Aunque laboralmente se paguen 20 días, la parte exenta llega hasta el límite del despido improcedente (33 días).
7. **Incapacidad permanente.** La absoluta y la gran invalidez están exentas (art. 7.f); la total y la parcial tributan como trabajo.
8. **Lotería (DA 33.ª).** Los primeros 40.000 € de cada décimo están exentos; el exceso paga un gravamen especial del 20 % **fuera de la base imponible**.
9. **Dietas (art. 9 RIRPF).** Con pernocta se aplican 53,34 €/día de manutención y la estancia se exime en lo que se justifique; sin pernocta, 26,67 €/día. El día de regreso va sin pernocta. La locomoción en coche propio se exime a 0,26 €/km más peajes y aparcamiento justificados.
10. **Especie (arts. 42-43 LIRPF).** Valoración + ingreso a cuenta, salvo que se repercuta. El uso de un coche de empresa se valora al 20 % anual del coste × % de uso privado × meses.
11. **Reducción del art. 20.** Se calcula sobre el rendimiento íntegro menos los gastos de las letras a) a e) del art. 19.2, **nunca la f) (2.000 €)**. Tramos: 14.852 / 17.673,52 / 19.747,50 €.

12. **Intereses + reparación (art. 23.1.a.1.º).** Juntos no pueden superar los ingresos de cada inmueble; el exceso se arrastra 4 años. El resto de gastos (IBI, comunidad, amortización) puede dar negativo.
13. **Amortización (art. 23.1.b LIRPF y art. 14 RIRPF).** 3 % sobre el mayor entre el coste de adquisición y el valor catastral, **sin suelo** en ambos casos. El mobiliario se amortiza al 10 %.
14. **Parientes (art. 24).** Si el inquilino es cónyuge o pariente hasta el **tercer grado** (el sobrino sí, el primo no), el rendimiento neto no puede ser inferior a la imputación del art. 85.
15. **Imputación de rentas (art. 85).** 1,1 % del valor catastral si se revisó en el año o en los diez anteriores; 2 % si no. Se prorratea por días. No cabe deducir gastos y la vivienda habitual está excluida.

1. Tema 1: nociones básicas tributarias (de memoria, sin libro)

1.1. Concepto de tributo y sus fines (art. 2.1 LGT)

El art. 2.1 LGT define los tributos como **los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos**. Es decir, es dinero, nace de la ley y no de un contrato, y financia el gasto público. Por eso una multa no es un tributo: su causa es la infracción.

El mismo artículo añade que los tributos pueden servir también como **instrumentos de política económica general** y para atender a los fines de la Constitución: es la **finalidad extrafiscal**. En el IRPF se ve en la protección de la familia (mínimos por descendientes), el fomento de los planes de pensiones (art. 51 LIRPF), el acceso a la vivienda (art. 23.2) o el mecenazgo. "Fines no fiscales del IRPF" es una cuestión típica del profesor.

1.2. Clases de tributos (art. 2.2 LGT)

La clasificación es cerrada y se hace por el **hecho imponible**:

FIGURA	HECHO IMPONIBLE (ART. 2.2 LGT)	EJEMPLO
Tasa (2.2.a)	Uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público, o prestación de un servicio en régimen de Derecho público que afecta de modo particular al obligado, cuando no es de solicitud voluntaria o no lo presta el sector privado	DNI, terraza en la vía pública, vado
Contribución especial (2.2.b)	Obtener un beneficio o un aumento de valor de los bienes por obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos	Asfaltado de la calle, que revaloriza las fincas colindantes
Impuesto (2.2.c)	Negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto capacidad económica, sin contraprestación	IRPF, IVA, ISD

Las tasas se rigen, además, por la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos. La diferencia con el **precio público** es que este se paga por un servicio de solicitud voluntaria que también presta el sector privado: no es tributo y no necesita ley para fijar su importe (STC 185/1995).

Los impuestos se clasifican en **directos o indirectos** (gravan la renta o el patrimonio, o bien el consumo o el tráfico), **personales o reales** (el hecho imponible necesita o no a una persona concreta), **subjetivos u objetivos** (la cuota atiende o no a circunstancias personales y familiares) y **periódicos o instantáneos**. El IRPF es directo, personal, subjetivo, progresivo y periódico (art. 1 LIRPF). El Impuesto sobre el Patrimonio es directo, personal, periódico y **subjetivo** (mínimo

exento, exención de la vivienda habitual, límite conjunto con el IRPF). El IVA es indirecto, real, objetivo e instantáneo. Los **impuestos indirectos estatales** son el IVA, el ITP-AJD, los Impuestos Especiales, los medioambientales, el Impuesto sobre Primas de Seguros y la Renta de Aduanas.

1.3. Principios constitucionales y de la LGT

El art. 31.1 CE dice que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su **capacidad económica** mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de **igualdad** y **progresividad** que, en ningún caso, tendrá alcance **confiscatorio**". De ahí salen la **generalidad** ("todos"), la capacidad económica, que es a la vez fundamento y medida del tributo, la igualdad (tratar igual lo igual), la progresividad del sistema en su conjunto (no de cada impuesto) y la no confiscatoriedad. El art. 31.3 CE añade la **legalidad**: solo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

El art. 3 LGT recoge estos principios en dos planos. El art. 3.1 dice que la **ordenación** del sistema se basa en la capacidad económica, justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga y no confiscatoriedad. El art. 3.2 dice que la **aplicación** del sistema se basa en la proporcionalidad, la eficacia, la limitación de costes indirectos y el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

1.4. Fuentes y reserva de ley (arts. 7 y 8 LGT)

Según el art. 7.1 LGT, los tributos se rigen, por este orden, por la Constitución, los tratados internacionales, las normas de la Unión Europea, la LGT y las leyes propias de cada tributo, y las disposiciones reglamentarias. Con carácter supletorio se aplican el Derecho administrativo y el Derecho común (art. 7.2). Aplicado al IRPF: Ley 35/2006 (LIRPF), desarrollada por el RD 439/2007 (RIRPF), más órdenes ministeriales como la que fija los 0,26 €/km.

La **reserva de ley** (art. 8 LGT) obliga a regular por ley, entre otros, estos elementos:

- el hecho imponible, el devengo, la base imponible y liquidable, el tipo de gravamen y los demás elementos que determinan directamente la cuantía de la deuda;
- los supuestos de pagos a cuenta;
- la determinación de los obligados tributarios y de los responsables;
- el establecimiento, modificación y supresión de exenciones, reducciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales;
- los recargos y el interés de demora;
- los plazos de prescripción y caducidad;
- las infracciones y sanciones.

Es una reserva **relativa**: el reglamento puede desarrollar y concretar, pero no crear los elementos esenciales. Por eso los importes de dietas están en el RIRPF (art. 9) y pueden actualizarse por orden ministerial, mientras que las exenciones están en la ley (art. 7 LIRPF).

1.5. Poder tributario (art. 133 CE y art. 4 LGT)

Se distingue entre **potestad tributaria**, que es crear tributos por ley, y **competencia** para gestionarlos. Según el art. 133.1 CE y el art. 4.1 LGT, la potestad **originaria** corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales tienen potestad **derivada**: pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las

leyes (art. 133.2 CE y art. 4.2 LGT). Los demás entes públicos solo pueden exigir tributos cuando una ley lo determine (art. 4.3 LGT). Además, los beneficios fiscales que afecten a tributos del Estado deben establecerse por ley (art. 133.3 CE).

Las **CCAA** crean tributos propios por ley autonómica, dentro de los límites de la LOFCA (no pueden gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado o por las entidades locales). Las **entidades locales** no tienen poder legislativo: actúan mediante ordenanzas fiscales dentro del TRLRHL (impuestos obligatorios: IBI, IVTM e IAE; potestativos: ICIO y plusvalía). País Vasco y Navarra tienen un **régimen foral** (DA 1.ª CE): regulan y recaudan casi todos los tributos y pagan al Estado un cupo o aportación.

1.6. Financiación autonómica y tributos cedidos (LOFCA y Ley 22/2009)

Las CCAA de régimen común se financian con tributos propios, recargos, **tributos cedidos** y transferencias (LOFCA, LO 8/1980, y **Ley 22/2009**). Un tributo cedido sigue siendo de **titularidad estatal**; lo que se cede es el rendimiento y, a veces, capacidad normativa y gestión.

TRIBUTO	RENDIMIENTO CEDIDO	CAPACIDAD NORMATIVA CA	GESTIÓN
IRPF	**50 %**	**Sí: escala autonómica, mínimos personales y familiares, deducciones autonómicas**	**AEAT**
IVA	**50 %**	**No**	**AEAT**
IIEE de fabricación (alcohol, tabaco, hidrocarburos…)	**58 %**	**No**	**AEAT**
Patrimonio	**100 %**	**Sí**	**CA**
Sucesiones y Donaciones	**100 %**	**Sí**	**CA**
ITP-AJD	**100 %**	**Sí (salvo Operaciones Societarias)**	**CA**
Tributos sobre el juego	**100 %**	**Sí**	**CA**
Determinados Medios de Transporte	**100 %**	**Sí**	**CA**
Electricidad	**100 %**	**No**	**AEAT**
Hidrocarburos (tramo autonómico)	**100 %**	**Sí**	**AEAT**

En el IRPF, la cesión aparece en el art. 3 LIRPF (Ley 22/2009, arts. 25-26 y 46), y la CA del contribuyente se determina por las reglas de residencia del art. 72 LIRPF (permanencia más días en la CA, después centro de intereses y después última residencia declarada). Una pregunta típica es qué **impuestos directos** están cedidos a las CCAA de régimen común: el IRPF (parcialmente, 50 %), el Patrimonio y el ISD (100 %). El IS y el IRNR no están cedidos.

> **Ojo, criterio de clase:** en clase se citaron también los **tributos sobre el juego** entre los directos cedidos, y algunos apuntes añaden el impuesto sobre depósito de residuos. Si una opción del test los incluye y las demás son claramente falsas, márcala; si la pregunta es estricta, quédate con IRPF, Patrimonio e ISD.

1.7. Las demás cuestiones típicas del Tema 1

El profesor reparte 16 cuestiones. Las que no hemos visto se resuelven así:

- **Hecho imponible (art. 20 LGT).** Es el presupuesto fijado por la ley cuya realización origina la obligación principal. Su delimitación negativa son los supuestos de no sujeción (art. 20.2) y las exenciones (art. 22). El del **ISD** es la adquisición de bienes por herencia o legado, la adquisición por donación inter vivos y la percepción de seguros de vida por un beneficiario distinto del contratante.
- **Obligados tributarios (art. 35 LGT).** Es una lista abierta: contribuyentes, sustitutos, obligados a realizar pagos fraccionados, retenedores, obligados a ingresar a cuenta, obligados a repercutir y a soportar la repercusión, sucesores, beneficiarios de beneficios fiscales que no son sujetos pasivos, responsables (art. 35.5) y los entes sin personalidad del art. 35.4 (herencias yacentes, comunidades de bienes). Varios obligados ante un mismo presupuesto responden **solidariamente** (art. 35.7). El **sujeto pasivo** (art. 36) es el contribuyente (quien realiza el hecho imponible) o el sustituto (quien ocupa su lugar por imperativo legal).
- **Pagos a cuenta (art. 23 y 37 LGT).** Hay pagos fraccionados (los hace el propio contribuyente con actividad económica), retenciones (sobre rentas dinerarias) e ingresos a cuenta (sobre rentas en especie). El retenedor y el obligado a ingresar a cuenta **no son contribuyentes**: cumplen una obligación autónoma propia, y el contribuyente las resta al final, en la cuota diferencial.
- **Devengo (art. 21 LGT).** Es el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace la obligación. **No coincide necesariamente con la exigibilidad**: el IRPF se devenga el 31 de diciembre (art. 12.2 LIRPF), pero se exige en la campaña de abril a junio del año siguiente.
- **Cuantificación.** La base imponible (art. 50) menos las reducciones da la base liquidable (art. 54); sobre ella se aplica el tipo (art. 55) y se obtiene la cuota íntegra; con deducciones y bonificaciones, la cuota líquida; restando los pagos a cuenta, la cuota diferencial (art. 56). La **deuda tributaria** (art. 58) es la cuota más el interés de demora y los recargos; **las sanciones no forman parte de ella** (art. 58.3).
- **Métodos de determinación de la base (arts. 50-53 LGT).** La estimación directa es la regla general y usa datos reales. La objetiva usa signos, índices o módulos y es voluntaria y para ciertas actividades. La indirecta es subsidiaria y se aplica cuando el obligado obstruye o no aporta datos.
- **Extinción.** El modo normal es el **pago** (art. 59). La **prescripción** a los 4 años (arts. 66-67) extingue el derecho a liquidar, a cobrar, a solicitar devoluciones y a obtenerlas, y se aplica de oficio.
- **Autoliquidación.** El obligado califica, cuantifica e ingresa por sí mismo. El ejemplo es el IRPF (art. 97 LIRPF).
- **Obligaciones formales y accesorias.** Las **formales** (art. 29) no son pecuniarias: declarar el censo, llevar libros, expedir facturas, aportar datos. Las **accesorias** (art. 25) son el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo.

1.8. Lo que más cae en el test del Tema 1

Estas son las ideas que se repiten en las preguntas tipo test de convocatorias anteriores y que no salen en los apartados anteriores. Van de memoria: nada de esto está en la LIRPF ni en el RIRPF.

Dónde están los porcentajes de cesión. La lista de tributos que pueden cederse y los límites (IRPF e IVA hasta el 50 %, impuestos especiales de fabricación hasta el 58 %) están en el **art. 11 LOFCA**. El alcance concreto de la cesión y las competencias normativas de cada tributo, en la **Ley 22/2009** (IRPF, art. 46). En tu código solo aparece la consecuencia: art. 3 LIRPF (impuesto cedido parcialmente), art. 56.3 (mínimos autonómicos), art. 74 (escala autonómica) y art. 77 (cuota líquida autonómica).

> **Corrección a la tabla del apartado 1.6.** Donde dice "Hidrocarburos (tramo autonómico)" debe decir **tipo estatal especial del Impuesto sobre Hidrocarburos**: el tramo autonómico desapareció en 2013 y se integró en el impuesto. Ese tipo especial está cedido al 100 %, mientras que el tipo general entra en el 58 %. Falta además el **Impuesto sobre el depósito de residuos** (Ley 7/2022), cedido al 100 %, que es **indirecto**. Y el 58 % de los impuestos especiales no incluye la electricidad, que va aparte al 100 %.

TEMA	LO QUE HAY QUE SABER	NORMA
No cedibles	Impuesto sobre Sociedades, IRNR e **Impuesto sobre las Primas de Seguros** (y los aranceles, que son de la UE).	**art. 11 LOFCA**
Recargos autonómicos	Solo sobre tributos del Estado **susceptibles de cesión**: no cabe un recargo sobre el IS. Sobre el IVA y los impuestos especiales, solo cuando la CA tenga competencia sobre sus tipos, y hoy no la tiene.	**art. 12 LOFCA**
Doble imposición	Los tributos propios de las CCAA no pueden gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado **ni por los tributos locales**.	**art. 6.2 y 6.3 LOFCA**
Competencias en cedidos	Se fijan en la **Ley 22/2009**, no en la LOFCA (que da el marco) ni en la ley de cada impuesto.	**arts. 46-55 Ley 22/2009**
Hacienda General	Es la Hacienda del Estado **y** lo fundamental y básico de las Haciendas autonómicas y locales.	**art. 149.1.14.ª CE**
Financiación CCAA	Su diseño es competencia exclusiva del Estado, mediante **ley orgánica** (la LOFCA), no ley ordinaria ni Estatutos.	**art. 157.3 CE**
Universidad	No tiene poder tributario: solo el Estado, las CCAA y las corporaciones locales.	**art. 133 CE**

Tasa, precio público o contribución especial. El DNI es una **tasa**: solo lo presta la Administración y es obligatorio. Lo que paga la copistería por ocupar un local de la Universidad es una **tasa por utilización privativa del dominio público**, no un precio público: no se paga un servicio, sino el uso de un bien público. El precio público exige servicio voluntario prestado también por el sector privado.

Ayuntamientos. No dictan leyes, pero pueden establecer los tributos que la ley les habilita: **ICIO, plusvalía, tasas y contribuciones especiales** (los potestativos). IBI, IAE e IVTM se exigen siempre, sin acuerdo de establecimiento; el municipio solo los regula. Para gravar viviendas vacías no pueden crear un impuesto nuevo, pero la ley les permite un **recargo en el IBI** sobre inmuebles residenciales desocupados (art. 72.4 TRLHL).

Impuestos estatales que suelen preguntar.

- **IRPF:** renta **mundial** de las personas físicas **residentes**. Directo, personal, subjetivo y progresivo. Cedido al 50 %, como el IVA (el ISD está cedido al 100 %).
- **Patrimonio:** grava el patrimonio **neto** (bienes y derechos menos deudas) de las **personas físicas**, no de las jurídicas. También es personal. La vivienda habitual está exenta hasta 300.000 € por contribuyente.
- **Grandes Fortunas:** nació temporal (2022 y 2023) y está **prorrogado indefinidamente**. Es estatal y no está cedido.
- **Depósitos de entidades de crédito:** el impuesto estatal desplazó a los autonómicos. Hoy **no se aplica el autonómico, pero sí se recauda el estatal**.
- **Impuesto complementario (Pilar 2, Ley 7/2024):** tributación mínima del 15 % de los grandes grupos. La modalidad **secundaria (UTPR)** es la regla de último recurso, cuando la matriz está en un país que no aplica las reglas del impuesto mínimo global.

IVA o ITP. Las operaciones de empresarios o profesionales en su actividad tributan por **IVA y no por TPO**. Las excepciones son las operaciones inmobiliarias exentas de IVA (segundas entregas de edificaciones, alquiler de vivienda), que pasan a TPO. Si un **particular** alquila una vivienda, no hay IVA: tributa en TPO, aunque el alquiler de vivienda está exento. La modalidad TPO grava las transmisiones onerosas entre particulares y la constitución de derechos reales y arrendamientos. Las operaciones societarias van a otra modalidad, y las escrituras notariales a AJD.

Donaciones y herencias. En una donación hay doble tributación: el **donante** puede tener una ganancia patrimonial en el **IRPF**, y el **donatario** tributa en el **ISD**. En una herencia, el fallecido no tributa por la plusvalía (“plusvalía del muerto”, art. 33.3.b LIRPF) y el heredero paga el ISD, no el IRPF (art. 6.4 LIRPF).

Concepto de tributo. Es una prestación patrimonial debida a **un ente público** (no solo al Estado), **en virtud de ley** (nunca de un contrato), para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Solo hay tres clases: **impuestos, tasas y contribuciones especiales**. Los precios públicos no son tributos.

2. Tema 2: el IRPF, introducción, hecho imponible y contribuyente

2.1. Naturaleza, objeto y ámbito (arts. 1 a 5 LIRPF)

El IRPF es un tributo **personal y directo** que grava la **renta de las personas físicas** según su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares (art. 1). Su objeto es la **renta mundial** del contribuyente, con independencia del lugar donde se haya producido y de la residencia del pagador (art. 2). Se aplica en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes forales (art. 4) y de los tratados (art. 5), y está cedido parcialmente a las CCAA (art. 3). No lo confundas con el IRNR, que grava solo la renta obtenida en España por no residentes, ni con el IS, que grava la renta mundial de las personas jurídicas residentes.

2.2. Hecho imponible, no sujeción y exención (arts. 6 y 7)

El **hecho imponible** es la obtención de renta por el contribuyente (art. 6.1). La renta se compone de rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta establecidas por ley (art. 6.2). Para calcular el impuesto se clasifica en general y del ahorro (art. 6.3). El art. 6.5 establece la **presunción de onerosidad**: las prestaciones de bienes o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital se presumen retribuidas, salvo prueba en contrario.

La diferencia entre **no sujeción** y **exención** es de las más preguntadas. Hay **no sujeción** cuando la renta ni siquiera realiza el hecho imponible. El caso legal es el art. 6.4: no está sujeta al IRPF la renta sujeta al ISD (herencias, legados, donaciones, seguros de vida cobrados por un beneficiario distinto del tomador). Hay **exención** cuando la renta sí realiza el hecho imponible, pero la ley la libera del pago por razones de política social o económica (art. 7 y otras normas). En los dos casos no se paga, pero la naturaleza jurídica es distinta, y en un test te pedirán la calificación correcta.

> **En el libro:** Subraya el art. 6.4 LIRPF y remítelo a las prácticas 3 y 6 (herencias e indemnización a herederos). Escribe al margen del art. 7 la lista de letras que se estudian: d, e, f, g, h, j, k, n.

2.3. Las exenciones que entran (art. 7 LIRPF)

Daños personales (art. 7.d). Están exentas las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales en la **cuantía legal o judicialmente reconocida**. También lo están, hasta la cuantía del baremo de tráfico, las de seguros de accidentes cuyas primas no hayan reducido la base ni hayan sido gasto deducible. La clave del examen es que, si la cuantía la fija un **acuerdo privado** o un acta de conciliación, no hay exención para el daño moral: falta la fijación legal o judicial (práctica 2, Sr. Gálvez).

Despido o cese (art. 7.e). Está exenta la indemnización en la cuantía **obligatoria** del Estatuto de los Trabajadores, sin que pueda considerarse como tal la fijada por convenio, pacto o contrato. Para el despido improcedente son **33 días de salario por año, con un máximo de 24 mensualidades** (45 días y 42 mensualidades para la antigüedad anterior al 12-2-2012), y el importe exento tiene un tope absoluto de **180.000 €**. El párrafo tercero del art. 7.e aclara que las cantidades acordadas en el

acto de conciliación ante el servicio administrativo (SMAC) no se consideran pacto. Por eso, en la práctica, la improcedencia tiene que reconocerse en el SMAC o declararse por el juez: si empresa y trabajador "pactan" una indemnización por su cuenta, no hay exención. Hay una regla especial muy preguntada para los **despidos colectivos (ERE) y las extinciones del art. 52.c ET por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción**: está exenta la parte que no supere el límite del **despido improcedente**, aunque laboralmente correspondan 20 días.

La exención exige, además, la **real y efectiva desvinculación** del trabajador. Se presume, salvo prueba en contrario, que no la hay si en los **tres años** siguientes vuelve a trabajar para la misma empresa o para otra vinculada (art. 1 RIRPF). El **exceso** sobre lo exento tributa como rendimiento del trabajo y, si la antigüedad supera los dos años, tiene una **reducción del 30 %** (art. 18.2; en las extinciones el período de generación es el número de años de servicio).

CAUSA DE EXTINCIÓN	DÍAS/AÑO (ET)	MÁXIMO	¿EXENTA?
Despido improcedente (contrato desde 12-2-2012)	33	24 mensualidades	Sí, con el tope de 180.000 €
Despido objetivo (art. 52 ET, salvo letra c)	20	12 mensualidades	Sí
ERE o art. 52.c ET por causas económicas	20 laborales, pero se exime hasta 33	24 mensualidades	Sí, hasta el límite del improcedente
Rescisión por modificación sustancial perjudicial de jornada u horario (art. 41.3 ET)	20	9 mensualidades	Sí
Rescisión por traslado con cambio de residencia	20	12 mensualidades	Sí
Baja voluntaria del trabajador	No hay indemnización legal	No	No
Fin de contrato temporal	8-12	No	No

> **Ejemplo:** Trabajador con 10 años de antigüedad y 50 €/día, despido improcedente reconocido en el SMAC. El límite exento es 33 × 50 × 10 = 16.500 €. Si cobra 15.000 €, todo está exento. Si cobra 17.000 €, están exentos 16.500 € y los 500 € restantes son rendimiento del trabajo, con un 30 % de reducción: tributan 350 €.

Incapacidad permanente (art. 7.f y 7.g). Están exentas las prestaciones de la Seguridad Social por **incapacidad permanente absoluta o gran invalidez** y, en clases pasivas, las pensiones por incapacidad que inhabiliten por completo para toda profesión u oficio. La incapacidad **total** (para la profesión habitual) y la **parcial** tributan como rendimiento del trabajo (art. 17.2.a), igual que la jubilación.

Maternidad, paternidad y familia (art. 7.h). Están exentas las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad o paternidad (nacimiento y cuidado del menor), las prestaciones familiares no contributivas y las pensiones de orfandad. También las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, hijos a cargo y orfandad.

Becas (art. 7.j y art. 2 RIRPF). Están exentas las becas **públicas**, las de entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002 y las de fundaciones bancarias, si se conceden para **estudios reglados** o para **investigación** (Estatuto del personal investigador en formación). El art. 2 RIRPF exige mérito y

capacidad, generalidad y publicidad (en las privadas, convocatoria en el BOE o en el diario autonómico y concurrencia competitiva). **No** hay exención si los destinatarios son fundamentalmente **los trabajadores de la entidad o sus familiares**. Para estudios se exime la matrícula y el seguro, más una dotación de hasta 6.000 €/año, que sube a 18.000 € si cubre transporte y alojamiento (21.000 € en el extranjero) y a 21.000 € en el doctorado (24.600 € en el extranjero). En las de investigación se exime toda la dotación del programa. Lo cobrado con un **contrato laboral** nunca es beca.

Alimentos (art. 7.k). Están exentas las anualidades por alimentos que los hijos perciben **de sus padres** en virtud de convenio regulador aprobado judicialmente (o formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o el notario) o de decisión judicial. Se contraponen a la **pensión compensatoria** al excónyuge, que tributa como rendimiento del trabajo para quien la cobra y reduce la base de quien la paga (art. 55).

Paro en pago único (art. 7.n). Está exenta la prestación por desempleo cobrada en la modalidad de **pago único** (RD 1044/1985), siempre que se destine a las finalidades previstas: capitalizarla para integrarse en una cooperativa o sociedad laboral, para aportarla al capital de una sociedad mercantil o para emprender como autónomo. La exención no tiene tope cuantitativo, pero está condicionada a **mantener** la participación o la actividad durante **cinco años**. Si el paro se cobra mes a mes, es rendimiento del trabajo (art. 17.1.b).

Loterías (DA 33.ª LIRPF). Los premios de Loterías y Apuestas del Estado, ONCE, Cruz Roja, organismos autonómicos y equivalentes de la UE tributan en un **gravamen especial** independiente por cada décimo. Están exentos los premios de hasta **40.000 €**; el exceso paga el **20 %** mediante retención. Este premio **no se integra en la base imponible** del IRPF. Si el premio es compartido, los 40.000 € se prorratean entre los cotitulares.

2.4. Contribuyente y residencia (arts. 8 a 10 LIRPF)

Son contribuyentes las personas físicas con **residencia habitual en España** (art. 8.1.a) y los españoles residentes en el extranjero por su condición de diplomáticos, cónsules o funcionarios en el extranjero (arts. 8.1.b y 10). Las **entidades en régimen de atribución de rentas** (comunidades de bienes, herencias yacentes, sociedades civiles no sujetas al IS) **no** son contribuyentes: sus rentas se atribuyen a los socios o comuneros (art. 8.3).

Según el art. 9.1, hay residencia habitual en España si se da **cualquiera** de estas circunstancias:

- **Permanencia de más de 183 días** en el año natural en territorio español (9.1.a). Las **ausencias esporádicas** se computan como días en España, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. Si ese país es un paraíso fiscal, Hacienda puede exigir que pruebe 183 días de permanencia allí.
- Que radique en España el **núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos** (9.1.b).
- **Presunción familiar**: se presume residente, **salvo prueba en contrario**, a quien tenga en España a su cónyuge no separado legalmente y a sus hijos menores dependientes (9.1.b, párrafo segundo). Es una presunción *iuris tantum*, que se destruye con un **certificado de residencia fiscal** expedido por la autoridad fiscal del otro Estado. Si los dos Estados reclaman la residencia, se aplican las reglas de desempate del convenio de doble imposición: vivienda permanente, centro de intereses vitales, estancia habitual, nacionalidad.

Hay también una **cuarentena fiscal**: el español que traslada su residencia a un **paraíso fiscal** sigue siendo contribuyente del IRPF el año del cambio y los **cuatro siguientes** (art. 8.2).

2.5. Individualización (art. 11 LIRPF)

La renta se imputa según su **origen o fuente**, cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio (art. 11.1). El **trabajo**, a quien genera el derecho a percibirlo (11.2). El **capital**, a los **titulares jurídicos** de los bienes (11.3): si es ganancial, por mitad a cada cónyuge; si es privativo, a su titular; si es un proindiviso, según la cuota. Las **actividades económicas**, a quien ordena los medios de producción (11.4). Las **ganancias**, al titular del elemento, y las del juego, a quien las gana (11.5).

2.6. Período impositivo y devengo (arts. 12 a 14)

El período impositivo es el **año natural** y el impuesto se devenga el **31 de diciembre** (art. 12). La única excepción es el **fallecimiento** del contribuyente en un día distinto del 31 de diciembre: el período termina y el impuesto se devenga ese día (art. 13). La imputación temporal (art. 14) sigue la regla de la **exigibilidad** para los rendimientos del trabajo y del capital. Los atrasos del trabajo se imputan al año en que fueron exigibles, mediante declaración complementaria sin recargo. Lo que está pendiente de resolución judicial se imputa al año en que la sentencia es firme.

> **Trampa:** Un dividendo cobrado en 2026 pero exigible en 2025 se imputa a 2025 (práctica 6), no al año del cobro.

3. Tema 3: rendimientos del trabajo personal

3.1. Esquema de cálculo

Conviene tener el esquema de cálculo grabado:

- Rendimientos íntegros dinerarios + en especie (valoración + ingreso a cuenta)
- menos la reducción del 30 % de los irregulares (art. 18.2)
- = **Rendimiento íntegro computable**
- menos los gastos deducibles del art. 19.2 (letras a-e y la f)
- = **Rendimiento neto**
- menos la reducción del art. 20 (con base calculada **sin** la letra f)
- = **Rendimiento neto reducido**, que va a la base imponible general

Las **retenciones** no aparecen en ninguna de estas líneas: son pagos a cuenta que se restan al final, de la cuota líquida.

3.2. Rendimientos íntegros (art. 17 LIRPF)

Son rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal o de una relación laboral o estatutaria y no sean rendimientos de actividades económicas (art. 17.1). La nota que los distingue es la **dependencia y ajenidad**: se trabaja dentro de la organización de otro. Se incluyen, en particular, los sueldos y salarios (17.1.a), las **prestaciones por desempleo** (17.1.b), los gastos de representación (17.1.c), las **dietas** que excedan de los límites reglamentarios (17.1.d) y las **contribuciones del promotor a planes de pensiones** (17.1.e), que son especie del trabajador. Por asimilación (art. 17.2) son trabajo las **pensiones** de la Seguridad Social y de los planes de pensiones (17.2.a), los cursos y conferencias y las obras literarias (17.2.c y d, salvo que haya ordenación por cuenta propia, art. 17.3), las retribuciones de **consejeros** (17.2.e), las pensiones compensatorias y los alimentos no exentos (17.2.f), las becas no exentas (17.2.h) y las relaciones laborales especiales, como la de los empleados del hogar (17.2.j).

3.3. Dietas y gastos de viaje (art. 17.1.d LIRPF y art. 9 RIRPF)

Las dietas son rendimiento del trabajo **excepto** lo que se destina a locomoción y a los gastos normales de manutención y estancia, dentro de los límites del art. 9 RIRPF. Lo que excede de esos límites tributa (art. 9.A.6). Para que la **manutención y la estancia** estén exentas, el desplazamiento tiene que ser a un **municipio distinto** del lugar de trabajo habitual **y** del de residencia, y no puede durar más de **nueve meses** continuados en el mismo destino (art. 9.A.3). El pagador debe acreditar el día, el lugar y el motivo. La **locomoción** es distinta: está exenta aunque el desplazamiento sea dentro del mismo municipio, basta con salir del centro de trabajo para trabajar en otro lugar (art. 9.A.2).

CONCEPTO	ESPAÑA	EXTRANJERO	JUSTIFICACIÓN
Locomoción, transporte público	Lo justificado	Lo justificado	Billete o factura
Locomoción, vehículo propio	0,26 €/km + peajes y aparcamiento justificados	Igual	Realidad del desplazamiento
Estancia (hotel) con pernocta	Lo justificado	Lo justificado	Factura
Manutención con pernocta	53,34 €/día	91,35 €/día	No hace falta ticket
Manutención sin pernocta	26,67 €/día	48,08 €/día	No hace falta ticket

> **En el libro:** El art. 9.A.2.b RIRPF, en su texto, todavía dice **0,19 €/km**. El BOE consolidado añade una nota: la Orden HFP/792/2023 lo elevó a **0,26 €/km**. Si tu edición no trae esa nota, escríbela al margen. Es una trampa clásica.

Hay **reglas especiales** (art. 9.B RIRPF): están exceptuadas las cantidades por **traslado** de puesto de trabajo a otro municipio con cambio de residencia (locomoción y manutención del trabajador y su familia, más la mudanza) y las de jurados y miembros de mesas electorales. El personal de vuelo y los transportistas de mercancías tienen módulos propios (art. 9.A.3).

3.4. Retribuciones en especie (arts. 42 y 43 LIRPF)

Es renta en especie la **utilización, consumo u obtención, para fines particulares**, de bienes, derechos o servicios gratis o por debajo del precio de mercado (art. 42.1). Si la empresa da **dinero** para comprarlos, la renta es dineraria; si el bien solo sirve para trabajar, no hay renta.

No son rendimientos en especie (art. 42.2): la **formación** exigida por el puesto (actualización, capacitación o reciclaje) y los seguros de **accidente laboral** o de responsabilidad civil del trabajador. **Están exentos** (art. 42.3) los siguientes:

- los **comedores de empresa y vales de comida** hasta **11 €/día hábil** (art. 45 RIRPF; el exceso es especie y no se dan los días con dieta exenta);
- los **seguros de enfermedad** hasta **500 € anuales por persona** (trabajador, cónyuge, descendientes), o 1.500 € si hay discapacidad; el exceso es especie;
- el **transporte colectivo** hasta **1.500 €/año**;
- la **educación** de los hijos en centros autorizados y las guarderías de empresa;
- la entrega de **acciones** de la propia empresa a trabajadores en activo hasta **12.000 €/año** (50.000 € en empresas emergentes), siempre que la oferta se haga **en las mismas condiciones para todos** los trabajadores.

En cuanto a la **valoración** (art. 43.1), la regla general es el valor de mercado, con reglas especiales:

- **Vivienda** propiedad del pagador: 10 % del valor catastral (5 % si fue revisado en los diez años anteriores), sin exceder del 10 % de las demás retribuciones. Si no es propiedad del pagador, se aplica la regla general de valoración (valor normal de mercado, que en la práctica suele ser el alquiler que paga la empresa) (art. 43.1).
- **Vehículo**: en caso de entrega, el coste de adquisición; en caso de **uso**, el **20 % anual** del coste de adquisición (o del valor de mercado como nuevo si no es de la empresa). Se pondera por el porcentaje de **disponibilidad para fines particulares** y se prorratea por el tiempo de cesión.
- **Préstamos**: la diferencia entre el interés legal del dinero y el pagado.

- **Manutención, viajes, seguros, estudios** de familiares: el **coste** para el pagador.
- **Planes de pensiones**: su importe (sin ingreso a cuenta, art. 102.2 RIRPF).

El **ingreso a cuenta** es la pieza que más se olvida (art. 43.2). A la valoración se le **suma** el ingreso a cuenta, **salvo que se haya repercutido** al trabajador (descontado de su nómina). Se calcula aplicando a la valoración el **tipo de retención** del trabajador (art. 102 RIRPF). La lógica es esta: si la empresa paga ese ingreso a cuenta por el trabajador sin descontárselo, le está regalando también ese dinero, y eso es más renta.

3.5. Rendimientos irregulares (art. 18.2 LIRPF)

Los rendimientos con un **período de generación superior a dos años** o calificados como **notoriamente irregulares** (art. 12 RIRPF), cuando se imputan en un solo período, se reducen un **30 %**. El rendimiento sobre el que se aplica la reducción tiene un máximo de **300.000 €** anuales. No se aplica si en los cinco años anteriores ya se aplicó la reducción a otro rendimiento de más de dos años, pero esa limitación **no afecta a las indemnizaciones por extinción** de la relación laboral, cuyo período de generación son los años de servicio. Ejemplos: el exceso no exento de una indemnización por despido, un premio de antigüedad de 25 años o la indemnización por una baja voluntaria pactada tras 20 años.

3.6. Gastos deducibles (art. 19.2 LIRPF)

La lista es **cerrada**:

- a. Cotizaciones a la **Seguridad Social** o a mutualidades obligatorias de funcionarios.
- b. Derechos pasivos.
- c. Colegios de huérfanos.
- d. Cuotas a **sindicatos**, sin límite, y a **colegios profesionales** cuando la colegiación es obligatoria, hasta **500 €/año** (art. 10 RIRPF).
- e. **Defensa jurídica** en litigios con el empleador, hasta **300 €/año**.
- f. **Otros gastos: 2.000 € anuales**, sin justificar. Se incrementan en **2.000 €** más (4.000 € en total) para los desempleados inscritos en la oficina de empleo que aceptan un trabajo que exige **trasladar la residencia** a otro municipio, el año del traslado y el siguiente (art. 11 RIRPF), y en 3.500 € (o 7.750 €) para trabajadores activos con discapacidad. La letra f) no puede hacer negativo el rendimiento.

3.7. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (art. 20 LIRPF)

Pueden aplicarla los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo **inferiores a 19.747,50 €**, siempre que no tengan rentas distintas del trabajo superiores a **6.500 €** (sin contar las exentas):

RENDIMIENTO NETO A EFECTOS DEL ART. 20	REDUCCIÓN
Hasta 14.852 €	7.302 €
Entre 14.852 € y 17.673,52 €	7.302 − 1,75 × (RN − 14.852)
Entre 17.673,52 € y 19.747,50 €	2.364,34 − 1,14 × (RN − 17.673,52)
19.747,50 € o más	0

Regla de oro (art. 20, penúltimo párrafo): el rendimiento neto que se usa para situarse en la tabla es el **íntegro menos los gastos de las letras a) a e) del art. 19.2, sin restar la letra f)**. Una vez obtenida la reducción, se resta del rendimiento neto normal (que sí lleva la f). El resultado no puede ser negativo.

3.8. Obligación de declarar (art. 96 LIRPF)

No tienen que declarar quienes solo obtienen rendimientos del trabajo hasta **22.000 €** (art. 96.2.a). El límite baja a **15.876 €** (art. 96.3) en estos casos: cuando hay **más de un pagador** y del segundo y siguientes se cobran más de 1.500 €; cuando se cobran pensiones compensatorias o alimentos no exentos; cuando **el pagador no está obligado a retener** (por ejemplo, el titular de un hogar familiar respecto de su empleada, porque las personas físicas solo retienen cuando actúan como empresarios o profesionales, art. 76 RIRPF); y cuando hay rendimientos sujetos a tipo fijo de retención.

4. Tema 4.1: capital inmobiliario e imputación de rentas

4.1. Rendimientos íntegros (arts. 21 y 22 LIRPF)

Son rendimientos del capital inmobiliario los que derivan del **arrendamiento** o de la cesión de derechos de uso o disfrute sobre inmuebles no afectos a una actividad (art. 22.1). El íntegro es **todo** lo que paga el inquilino, incluidos los muebles cedidos, los gastos repercutidos y los pagos en especie, **excluido el IVA** (art. 22.2). Se calcula **inmueble por inmueble**. Si lo que se alquila es un negocio en funcionamiento, el rendimiento es de capital **mobiliario** (art. 25.4.c). Otra regla distinta: el arrendamiento de **inmuebles** solo pasa a ser actividad económica si se cuenta con al menos un empleado a jornada completa (art. 27.2).

4.2. Gastos deducibles (art. 23.1 LIRPF y arts. 13-14 RIRPF)

Hay **dos grupos** de gastos, y la diferencia es fundamental:

1. **Con límite conjunto (art. 23.1.a.1.º y art. 13.a RIRPF):** los **intereses** de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora y los gastos de **reparación y conservación** (pintar, arreglar instalaciones, sustituir la calefacción o el ascensor). Entre los dos no pueden superar el **rendimiento íntegro de ese inmueble**. El exceso se deduce en los **cuatro años siguientes**, con el mismo límite en cada año. Las ampliaciones y mejoras no son reparación: aumentan el valor amortizable.
2. **Sin límite:** los tributos no estatales (IBI, basuras), la comunidad, las cantidades devengadas por terceros por servicios personales (administrador, portero, la plataforma que busca inquilino), los gastos de formalización del contrato y de **defensa jurídica**, los **saldos de dudoso cobro** (deudor en concurso o más de seis meses desde la primera gestión de cobro), los seguros, los suministros y la **amortización**. Estos gastos sí pueden dar un rendimiento neto **negativo**.

Si el inmueble está alquilado solo una parte del año, los gastos anuales se deducen **en proporción** al tiempo arrendado y el resto del año se imputa renta por el art. 85.

4.3. Amortización (art. 23.1.b LIRPF y art. 14 RIRPF)

La amortización del **inmueble** es el **3 %** del **mayor** de dos valores: el **coste de adquisición satisfecho** o el **valor catastral**, **excluido el suelo en ambos**. El coste de adquisición incluye los gastos y tributos de la compra. Para quitar el suelo del coste se usa la proporción catastral: si la construcción es el 60 % del valor catastral, la construcción es el 60 % del coste (art. 14.2.a RIRPF). Los **muebles** cedidos con el inmueble se amortizan según la tabla simplificada, que para el mobiliario es el **10 %** (art. 14.2.b RIRPF). En las adquisiciones **lucrativas** (herencia o donación), el coste es el valor declarado en el ISD más los gastos y tributos de la adquisición, nunca cero (STS de 15 de septiembre de 2021). Si se es **usufructuario**, se amortiza el coste del derecho: dividido entre los años de duración si es temporal, o al 3 % si es vitalicio, con el límite de los ingresos (art. 14.3 RIRPF).

4.4. Reducciones (art. 23.2 y 23.3 LIRPF)

La reducción por **arrendamiento de vivienda** (art. 23.2, redacción de la Ley 12/2023) solo se aplica a la **vivienda permanente** del inquilino, sobre el rendimiento neto **positivo** declarado antes de cualquier comprobación. Para los contratos celebrados desde la Ley 12/2023:

- **90 %**: nuevo contrato en **zona tensionada** con una renta inicial **rebajada más de un 5 %** respecto del contrato anterior;
- **70 %**: primer alquiler en zona tensionada a un joven de 18 a 35 años, o alquiler a una Administración o entidad social;
- **60 %**: vivienda rehabilitada en los dos años anteriores;
- **50 %**: en los demás casos.

Los contratos anteriores conservan el 60 % por régimen transitorio. **Nunca** hay reducción para locales, alquileres de temporada o vacacionales ni rendimientos negativos.

La reducción por **irregularidad** (art. 23.3) es del 30 % para rendimientos con más de dos años de generación o notoriamente irregulares (art. 15 RIRPF: traspaso de locales, indemnizaciones del inquilino por daños, derechos de uso vitalicios), con un máximo de 300.000 €.

4.5. Parientes (art. 24 LIRPF)

Si el inquilino o cesionario es el **cónyuge** o un **pariente hasta el tercer grado inclusive**, incluidos los afines, el rendimiento neto **total** no puede ser inferior al que resultaría del art. 85. Primero se calcula el rendimiento normal (ingresos menos gastos) y después se compara con la imputación del art. 85: si es menor o negativo, se declara la cifra del art. 85.

GRADO	PARIENTES	¿APLICA EL ART. 24?
1.º	Padres, hijos, suegros, yernos y nueras	Sí
2.º	Abuelos, nietos, hermanos y cuñados	Sí
3.º	Tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos	Sí
4.º	Primos	No
Ninguno	Amigos	No

4.6. Imputación de rentas inmobiliarias (art. 85 LIRPF)

Se imputa una renta por los **inmuebles urbanos** (y los rústicos con construcciones no indispensables para la explotación) que no estén afectos a actividades, **no generen rendimientos** del capital, **no sean la vivienda habitual** y no sean suelo no edificado. La renta es el **2 %** del valor catastral, o el **1,1 %** si el valor catastral fue **revisado** con efectos en el año o en los **diez anteriores**. Si no hay valor catastral, se aplica el 1,1 % sobre el 50 % del mayor entre el valor comprobado y el precio de adquisición. Se calcula **proporcionalmente a los días** (en clase se prorratea por meses; el resultado apenas cambia). Se reparte según la titularidad (art. 11.3) y, si hay usufructo, se imputa al usufructuario (art. 85.2). **No se deduce ningún gasto**, y la renta va a la base imponible general. No se imputa renta por los inmuebles en construcción ni por los que no pueden usarse por razones urbanísticas.

5. Las prácticas 1 a 16

En el examen, los casos prácticos se convierten en preguntas tipo test con cuatro opciones numéricas o de calificación. Las opciones erróneas suelen ser exactamente los fallos que se señalan aquí: olvidar el ingreso a cuenta, restar la letra f) en el art. 20, aplicar 53,34 € al día de regreso, amortizar con suelo... Para cada práctica, aprende el planteamiento, la regla y dónde está la trampa. Las cifras son las de la resolución de clase, verificadas.

Bloque A. Prácticas 1 a 7: sujeción, exención y no sujeción

Este bloque es de **calificación**: casi no hay cálculos, pero te piden decir si algo es contribuyente o no, o si una renta está exenta, no sujeta o sujeta. El método es siempre el mismo: primero preguntarse si hay hecho imponible del IRPF (o si la renta va al ISD), después si alguna letra del art. 7 la exime, y por último qué parte excede del límite.

Práctica 1. Residencia.

- **D. José** pasa 290 días en Colombia y tiene billetes, visados y un alquiler en Bogotá. Está 75 días en España y no tiene familia aquí. Si aporta el **certificado de residencia fiscal colombiano**, **no es contribuyente** del IRPF y tributará por el IRNR por sus rentas españolas.
- **D. Antonio** trabaja en Alemania desde hace dos años, pero su mujer y sus hijos viven en Granada. Opera la **presunción familiar** del art. 9.1.b; como es *iuris tantum*, la destruye con un certificado de residencia fiscal alemán. Sin ese certificado, Hacienda lo trata como residente.
- **El deportista** pasa 100 días en España y el resto viajando, sin residencia fiscal en ningún otro país. Sus 265 días fuera son **ausencias esporádicas** que se suman: **es contribuyente** por renta mundial.

> Trampa: Los contratos de alquiler y los billetes no bastan para destruir la presunción familiar; la prueba reina es el certificado de residencia fiscal del otro Estado.

Práctica 2. Despidos.

- **Sr. López, ERE** (7 años, 45 €/día, cobra 19.000 €). Al ser un despido colectivo por causas económicas, se exime hasta el límite del **improcedente**: 7 × 33 × 45 = 10.395 € (el tope de 24 mensualidades, 32.400 €, no se alcanza). Exceso: 8.605 €. Con el 30 % por más de dos años de antigüedad, tributan **6.023,50 €**.
- **Variante: modificación sustancial perjudicial del horario.** El ET (art. 41.3) obliga a pagar 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades: 7 × 20 × 45 = 6.300 € exentos. Por contrato cobra 45 días: 7 × 45 × 45 = 14.175 €. Exceso: 7.875 €, que tras el 30 % queda en **5.512,50 €**. Lo pactado en el contrato no amplía la exención.
- **Sr. Gálvez.** Los 100.000 € por despido improcedente **reconocido en el SMAC** están exentos hasta los 33 días por año (y el tope de 180.000 €), con desvinculación efectiva durante tres años. Las dos indemnizaciones de 2.000 € por vulneración de derechos fundamentales **no están exentas**: el art. 7.d exige una cuantía fijada por ley o por el juez, y un acta de conciliación no lo es. La que paga la empresa es **rendimiento del trabajo**; la que paga el jefe a título personal es **ganancia patrimonial** (base general).

> **Trampa:** El SMAC "salva" la exención del despido (art. 7.e, párrafo 3.º), pero no la del daño moral (art. 7.d). Si las dos indemnizaciones de 2.000 € las hubiera fijado un juez en sentencia, sí estarían exentas.

> **Ejemplo:** Si el Sr. López del ERE hubiera cobrado 9.000 €, por debajo de los 10.395 €, todo estaría exento y no habría nada que reducir. Lo exento nunca se reduce un 30 %: la reducción se aplica solo al exceso que tributa. Si las dos indemnizaciones de 2.000 € las hubiera fijado un juez en sentencia, sí estarían exentas.

> **Ejemplo:** Si el Sr. López del ERE hubiera cobrado 9.000 €, por debajo de los 10.395 €, todo estaría exento y no habría nada que reducir. Lo exento nunca se reduce un 30 %: la reducción se aplica solo al exceso que tributa.

Práctica 3. Accidente y seguro de vida. Los **75.000 €** que recibe el Sr. López por sus lesiones, fijados por **sentencia**, están **exentos** (art. 7.d). Los **150.000 €** que reciben los herederos del fallecido se resuelven en clase como **no sujetos** al IRPF por estar sujetos al ISD (art. 6.4); la DGT llegaría a 0 € por la vía de la exención del 7.d, y en ambos casos no se tributa. El **seguro de vida de 250.000 €** con primas pagadas por la sociedad de gananciales se parte en dos: la **mitad pagada con la parte del causante** (125.000 €) va al **ISD**; la **mitad pagada con la parte de la viuda** (125.000 €) es una prestación de un seguro que ella misma ha financiado y tributa en el **IRPF** como rendimiento del capital mobiliario (base del ahorro), por la diferencia con las primas correspondientes.

> **Trampa:** En la misma práctica conviven las tres categorías: exención (75.000 €), no sujeción (150.000 €) y renta sujeta (la mitad del seguro). En un test te darán las tres palabras como opciones: la clave es quién pagó las primas y si el dinero llega por herencia.

Práctica 4. Becas.

- **Sara** cobra 12.000 € al año del **CSIC** (organismo público) por su tesis doctoral, dentro del Estatuto del personal investigador en formación: beca **exenta** (art. 7.j y art. 2 RIRPF).
- **María** recibe de la UNIA (pública) 600 € por la matrícula y el alojamiento de un curso de 3 créditos que **se incorpora a su expediente de Grado**: es estudio reglado y la beca está **exenta**.

> **Trampa:** Una beca de la fundación de la empresa del padre reservada a hijos de empleados no está exenta (art. 2.1 RIRPF): es retribución en especie del trabajador.

Práctica 5. Paro en pago único. El Sr. Sánchez cobra 30.000 € de paro capitalizado y los aporta a una **sociedad laboral**: **exentos en su totalidad** (art. 7.n, sin tope), con la condición de mantener la participación **cinco años**. Si los cobrara mes a mes, serían rendimiento del trabajo (art. 17.1.b). Con un empleo previo en el mismo año habría dos pagadores, y su límite para estar obligado a declarar podría bajar a 15.876 €.

> **Trampa:** La exención no tiene límite cuantitativo (no te dejes engañar por topes antiguos), pero sí está condicionada: si vende sus participaciones antes de cinco años, pierde la exención y tiene que regularizar. Y solo vale el pago único del RD 1044/1985: el paro ordinario tributa siempre.

Práctica 6. Mapa de rentas de Dña. Francisca. Esta práctica entrena la calificación de cada renta:

RENTA	CALIFICACIÓN	IMPORTE
Sueldo del bufete (13 pagas de 4.500 €)	Rendimiento del trabajo (art. 17)	58.500 € íntegros
Actividad como abogada (3.000 € de ingresos y 3.100 € de gastos)	Rendimiento de actividad económica	−100 €
Vivienda habitual	Excluida del art. 85	0 €
Dividendos	1.000 € en 2026 (ahorro); 1.000 € exigibles en 2025, a la declaración de 2025	1.000 €
Venta de un terreno heredado (10.000 € − 6.000 €)	Ganancia patrimonial (ahorro)	4.000 €
Herencia de acciones (300.000 €)	No sujeta (art. 6.4); va al ISD	0 €
Lotería de Navidad (20.000 €)	Exenta (DA 33.ª, menos de 40.000 €)	0 €
Alimentos de los hijos (6.500 €)	Exentos (art. 7.k); son renta de los hijos	0 €

Los impuestos directos que pueden gravarla en 2026 son el IRPF, el ISD (por la herencia), el IBI (municipal) y el Patrimonio si supera el mínimo exento.

> Trampa: Las tres "no rentas" son de naturaleza distinta: la herencia es **no sujeta** (art. 6.4), la lotería está **exenta** del gravamen especial por no superar 40.000 € (DA 33.ª) y los alimentos están **exentos** para los hijos (art. 7.k), que son quienes los perciben. Además, la vivienda habitual no genera imputación, y el dividendo de 2025 no se declara en 2026 aunque se cobre en 2026.

Práctica 7. Cesión gratuita a un hijo. El padre deja a Braulio un piso con valor catastral de 50.000 € sin cobrarle nada; el alquiler de mercado sería de 800 € al mes. En el **hijo** no hay ningún hecho imponible. En el **padre**, al ser cesionario un pariente de primer grado, se aplica el **suelo del art. 24**, que remite al art. 85: 50.000 × 1,1 % = **550 €** si el valor catastral está revisado, o 50.000 × 2 % = **1.000 €** si no lo está. Va a la base general y **no** se valora a precio de mercado (9.600 €).

> Trampa: No se deducen gastos (IBI, comunidad) y no hay reducción por vivienda, porque no hay renta real. La AEAT llegaría a la misma cifra tratando la cesión gratuita directamente como imputación del art. 85.

Bloque B. Prácticas 8 a 12: rendimientos del trabajo

Todas siguen el esquema del apartado 3.1. El orden que evita errores es este: (1) separar lo exento (dietas dentro de límite, especie exenta, parte exenta de la indemnización); (2) valorar la especie y sumar el ingreso a cuenta; (3) reducir un 30 % lo irregular; (4) restar los gastos a-e; (5) con esa cifra, calcular la reducción del art. 20; (6) restar la letra f) y la reducción.

Práctica 8. Dietas de Álvaro Molina. Vive y trabaja en Andújar. Cobra 20.000 € de sueldo, 1.734 € de dietas y paga 1.240 € de Seguridad Social.

- **Lucena** (20 días sin pernocta, 500 €): el límite es 20 × 26,67 = 533,40 €, así que todo está **exento**. El tren lo pagó la empresa a RENFE y no es renta.
- **Burgos** (7 días y 6 noches, 1.000 €, hotel justificado de 350 €): la estancia está exenta por lo justificado (350 €). La manutención, con el **criterio estricto de la DGT**, es 6 × 53,34 + 1 × 26,67 =

346,71 €, porque el día de regreso no se pernocta. Exento: 696,71 €. **Exceso gravado: 303,29 €.**

- **Locomoción:** 900 km × 0,26 = 234 €, justo lo cobrado, así que está **exento.**

CÁLCULO	IMPORTE
Rendimiento íntegro (20.000 + 303,29)	20.303,29 €
Gastos: Seguridad Social 1.240 + otros gastos 2.000	3.240,00 €
Rendimiento neto	17.063,29 €
Base del art. 20 (20.303,29 − 1.240)	19.063,29 €
Reducción: 2.364,34 − 1,14 × (19.063,29 − 17.673,52)	780,00 €
Rendimiento neto reducido	16.283,29 €

> **Trampa:** Las retenciones (3.325,65 €) no son gasto. Con el criterio "simplificado" de 7 días a 53,34 €, el exceso sería 276,62 € y el rendimiento neto 17.036,62 €; en el examen aplica el criterio estricto.

Práctica 9. Alberto, comercial de golf. Cobra 11.900 € de sueldo y 2.000 € de comisiones, con una retención del 7 % y 986 € de Seguridad Social.

- **Cursos:** el de marketing (1.000 €) y el de golf (2.000 €) son formación exigida por el puesto (art. 42.2.a), así que **no son renta.**
- **Dietas** (5.000 € por 10.000 km y 35 viajes de una noche): la locomoción permite 2.600 € y la manutención 35 × (53,34 + 26,67) = 2.800,35 €, en total 5.400,35 €. Como cobra 5.000 €, todo está **exento.** Los hoteles los pagó la empresa directamente.
- **Vales de comida:** 180 vales de 12 €. El exceso sobre 11 € es de 1 € por vale, es decir, 180 €. Ingreso a cuenta no repercutido: 7 % × 180 = 12,60 €. **Especie computable: 192,60 €.**

El rendimiento íntegro es 14.092,60 €. Los gastos son 986 € más **4.000 €** (movilidad geográfica, como se resolvió en clase), de modo que el **rendimiento neto es 9.106,60 €.** La base del art. 20 es 14.092,60 − 986 = 13.106,60 €, inferior a 14.852 €, así que la reducción es de 7.302 € y el **rendimiento neto reducido queda en 1.804,60 €.** Sin traslado de residencia, la letra f) serían 2.000 € y el rendimiento neto 11.106,60 €.

> **Trampa:** El ingreso a cuenta solo se calcula sobre la parte **no exenta** del vale (1 €), no sobre los 12 €. Los cursos no se valoran a mercado porque no son renta (art. 42.2.a). Y fíjate en que la reducción del art. 20 (7.302 €) se resta del rendimiento neto con letra f), aunque su base se haya calculado sin ella.

> **Ojo, criterio de clase:** los 4.000 € de la letra f) por movilidad exigen ser **desempleado inscrito** que acepta un empleo que obliga a **cambiar de residencia** (art. 19.2.f y art. 11 RIRPF). El enunciado no dice ni lo uno ni lo otro (vive en Granada y trabaja en Motril). En clase se aplicaron (9.106,60 €); con los 2.000 € generales saldrían 11.106,60 €. En el test, lee si te dan esos dos requisitos.

Práctica 10. Antonio y Ana.

- **Antonio** (25.000 €, retención del 15 %, Seguridad Social 1.725 €). El **premio de antigüedad en acciones** de 5.000 € es individual, así que no cumple la generalidad del art. 42.3.f y no está exento. Se le suma el ingreso a cuenta del 15 % (750 €), lo que da 5.750 €, y se aplica el 30 % por los 25 años de generación: **4.025 €.** Da igual reducir primero y sumar el ingreso a cuenta

después, como se hizo en clase: 3.500 + 525 = 4.025 €. El **plan de pensiones** (2.500 €) es especie del art. 17.1.e, **sin** ingreso a cuenta (art. 102.2 RIRPF). El **seguro médico** de 450 € está por debajo de 500 €, así que es **exento**. El **coche "para desplazamientos comerciales"** es herramienta de trabajo: 0 €. El rendimiento íntegro es 31.525 €; los gastos son Seguridad Social 1.725 €, **sindicato 250 €** (art. 19.2.d) y 2.000 €, en total 3.975 €. **Rendimiento neto: 27.550 €.** No tiene reducción del art. 20.

- **Ana** (10.000 € de sueldo y 600 € de Seguridad Social) pide la **baja voluntaria** y pacta 18.000 €. La baja voluntaria **no tiene indemnización legal obligatoria**, así que **nada está exento**. Sí se aplica el 30 % por los 20 años de servicio: 12.600 €. Rendimiento íntegro: 22.600 €; menos 600 € y 2.000 €, el **rendimiento neto es 20.000 €**. No hay reducción del art. 20, porque la base es 22.000 €.

> **Trampa:** La edad de Antonio (66 años) no cambia nada en el rendimiento del trabajo: solo afecta al mínimo personal, en otra fase de la liquidación. La "baja voluntaria por razones de salud" de Ana no es incapacidad ni despido: sin causa legal no hay exención, aunque se pague una indemnización. Y el seguro médico de Antonio estaría exento aunque cubriera también a Ana, siempre que no pasara de 500 € por persona.

> **Ojo, criterio de clase:** el enunciado dice que las acciones se entregan «en 2025», pero en clase se incluyeron en el rendimiento de 2026. Si una pregunta es estricta sobre el ejercicio 2026, esas acciones se imputarían al año en que se entregan (art. 14.1.a) y no contarían.

Práctica 11. Sr. A: despido, paro y nuevo empleo con coche.

- **Granada**: sueldo de enero 2.083 € y salarios de tramitación 1.000 €, sin reducción. Indemnización de 12.000 € por despido improcedente declarado judicialmente. El salario diario es 2.083 / 31 = 67,19 €, y el límite exento 99 días (3 años × 33) × 67,19 = 6.651,81 €. El exceso de 5.348,19 € se reduce un 30 % y queda en **3.743,73 €**.
- **Paro**: 2.000 € (rendimiento del trabajo).
- **Málaga** (desde julio): sueldo 14.000 × 6/12 = 7.000 €. Seguro médico de 300 € por persona: **exento**. **Coche para uso personal** con un coste de 13.000 €: 13.000 × 20 % × 100 % × 6/12 = 1.300 €, más el ingreso a cuenta del 12 % no repercutido (156 €) = **1.456 €**.

CÁLCULO	IMPORTE
Rendimiento íntegro	17.282,73 €
Gastos a-e: Seguridad Social 142 (Granada) + 375 (Málaga, 750 × 6/12) + colegio 25 (300/12, solo el mes en que era obligatorio)	542,00 €
Letra f) con movilidad geográfica	4.000,00 €
Rendimiento neto	12.740,73 €
Base del art. 20 (17.282,73 – 542)	16.740,73 €
Reducción: 7.302 – 1,75 × (16.740,73 – 14.852)	3.996,72 €
Rendimiento neto reducido	8.744,01 €

La Seguridad Social de Málaga, igual que el sueldo, se prorratea por los seis meses trabajados: el enunciado da 750 € como cifra anual del contrato y en 2026 solo se devenga la mitad. Si se dedujera la cuota colegial completa (300 €), la base sería 16.465,73 €, la reducción 4.477,97 € y el resultado

final 7.987,76 €. Si la empresa repercutiera el ingreso a cuenta, el coche computaría 1.300 €.

En esta práctica hay dos decisiones de criterio. La primera es el **salario diario** de la indemnización: en clase se toma la nómina real de enero (2.083 € / 31 días). Con 25.000 € / 365 saldría 68,49 €/día y un límite exento algo mayor. La segunda es la **movilidad geográfica**: estaba desempleado e inscrito (cobró paro) y acepta un empleo en otro municipio que exige cambiar de residencia, así que la letra f) sube a 4.000 €. El salario de tramitación tributa entero, sin 30 %, porque no se genera en más de dos años.

> **Trampa:** Las tres trampas de esta práctica son el 20 % del coche (no el 100 % del coste, que sería una entrega), la suma del ingreso a cuenta y la base del art. 20 sin los 4.000 € de la letra f).

Práctica 12. Empleada de hogar. Cobra 20.000 € y paga 1.100 € de Seguridad Social. **Rendimiento neto**: 20.000 − 1.100 − 2.000 = **16.900 €**. La base del art. 20 es 20.000 − 1.100 = 18.900 €, en el tercer tramo: 2.364,34 − 1,14 × 1.226,48 = **966,15 €**. **Rendimiento neto reducido: 15.933,85 €.** ¿Tiene que declarar? Aunque cobra menos de 22.000 €, su pagador (un particular) **no está obligado a retener**, así que el límite es **15.876 €** (art. 96.3.c). Como 20.000 > 15.876, **sí tiene que declarar**.

> **Trampa:** Aquí se ve muy claro por qué no se resta la letra f) en la base del art. 20. Restándola (16.900 €), la reducción sería de 3.718 €, más del triple de la correcta. Y la obligación de declarar se mira con el rendimiento **íntegro** (20.000 €), no con el neto.

Bloque C. Prácticas 13 a 16: capital inmobiliario e imputación

Aquí el método es **inmueble por inmueble y período por período**. Para cada inmueble, pregúntate: ¿está alquilado (rendimiento del capital, arts. 22-24), vacío o a disposición del dueño (imputación, art. 85) o es la vivienda habitual (nada)? Si alterna situaciones en el año, calcula cada tramo por separado, prorrateando los gastos solo en el tramo alquilado.

Práctica 13. Los tres inmuebles de D. Juan (residente en Barcelona).

- **a) Piso de Granada vacío** (valor catastral revisado 90.000 €): **imputación**: 1,1 % × 90.000 = **990 €**. El coste de 1993 y el suelo son irrelevantes.
- **b) Piso de Madrid**, heredado y del que es dueño al 50 %, alquilado al **sobrino** (tercer grado) por 500 €/mes. Su mitad: ingresos 3.000 €; comunidad 1.050 €; IBI 300 €. Amortización: la construcción es (200.000 − 80.000) / 200.000 = 60 % del valor; el coste de la construcción es 150.000 × 60 % = 90.000 € y su valor catastral 120.000 €. Se toma el **mayor**, 120.000 € × 3 % = 3.600 €, de los que le corresponden 1.800 €. El rendimiento neto es 3.000 − 3.150 = **−150 €**. Como el suelo del art. 24 es 1,1 % × 200.000 × 50 % = 1.100 €, **declara 1.100 €**.
- **c) Local**, alquilado hasta el 30 de junio por 1.200 €/mes, con IBI y comunidad a cargo del inquilino. Ingresos: 7.200 €; gastos jurídicos de la rescisión: 100 € (sin límite). La construcción en el coste es 300.000 × 100.000 / 190.000 = 157.894,74 €, mayor que su valor catastral (100.000 €). Amortización: 3 % × 157.894,74 × 6/12 = 2.368,42 €. **Rendimiento neto: 4.731,58 €**, sin reducción por ser un local. Desde julio está vacío: imputación 1,1 % × 190.000 × 6/12 = **1.045 €**. El alquiler de 2027 no afecta a 2026.

Total en la base general: 990 + 1.100 + 4.731,58 + 1.045 = **7.866,58 €**. En clase se redondeó la construcción a 157.890 € y salió 7.866,65 €.

Ojo, criterio de clase: ¿por qué 300.000 × 100.000 / 190.000? La amortización solo recae sobre la **construcción**, nunca sobre el suelo (art. 23.1.b LIRPF y art. 14 RIRPF). El precio de compra (300.000 €) incluye suelo y construcción juntos, así que se separan con la **proporción del valor catastral**: de 190.000 € catastrales, 100.000 € son construcción, es decir, el 52,63 %. Ese porcentaje se aplica al precio: 300.000 × 100.000 / 190.000 = 157.894,74 € de coste de la construcción. Después se toma el **mayor** entre ese coste y el valor catastral de la construcción (100.000 €), y se amortiza al 3 % por el tiempo alquilado: 3 % × 157.894,74 × 6/12 = 2.368,42 €. Es el mismo reparto que en el piso de Madrid (60 % de construcción). Si el enunciado da el precio y el catastral desglosado en suelo y construcción, toca hacerlo.

Ojo, criterio de clase: ¿de dónde salen los 4.731,58 € del local? Es su rendimiento neto de enero a junio: ingresos 1.200 × 6 = 7.200 €, menos los gastos jurídicos de la rescisión (100 €, sin límite) y menos la amortización de la construcción (3 % × 157.894,74 × 6/12 = 2.368,42 €): 7.200 − 100 − 2.368,42 = 4.731,58 €. El IBI y la comunidad no restan porque los paga el inquilino (lo que no paga el propietario no es gasto suyo y tampoco se suma a sus ingresos), y no hay reducción del art. 23.2 porque es un local, no una vivienda. De julio a diciembre el local está vacío y va aparte la imputación (1,1 % × 190.000 × 6/12 = 1.045 €). Total de la práctica: 990 + 1.100 + 4.731,58 + 1.045 = 7.866,58 €.

Trampa: El art. 24 alcanza al sobrino (tercer grado), y el valor del suelo se quita tanto del coste como del valor catastral. Además, un mismo inmueble puede tener rendimiento y también imputación en el mismo año.

Práctica 14. Local del Sr. Álvarez con traspaso. Ingresos: 7 × 1.250 + 5 × 1.437,50 (la renta sube un **15** % desde agosto) = 15.937,50 €, sin el IVA, que no es ingreso. Gastos: IBI 750 € y amortización 3 % × (500.000 − 200.000) = 9.000 €. **Rendimiento neto: 6.187,50 €**, sin reducción alguna. Los 50.000 € del traspaso los cobra la **arrendataria**, para la que son una **ganancia patrimonial**. Si el propietario participara en ese precio, su parte sería rendimiento del capital inmobiliario notoriamente irregular, con un 30 % de reducción (art. 15 RIRPF).

Ojo, criterio de clase: ¿qué es el traspaso y es legal? Es un **local de negocio**, no un piso. La inquilina vende su **derecho a seguir de arrendataria** (ubicación, clientela, instalaciones, renta favorable) a otra persona por 50.000 €. Es legal: el art. 32 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al inquilino de un local en el que ejerce una actividad ceder el contrato sin permiso del propietario, solo notificándoselo, y el propietario puede a cambio subir la renta (aquí un 15 %). En una vivienda no se podría sin el consentimiento escrito del propietario (art. 8 LAU). Para el IRPF: los 50.000 € son una ganancia patrimonial **de la inquilina**; el Sr. Álvarez no cobra nada del traspaso, solo la renta subida desde agosto. El **30** % (art. 23.3 LIRPF y art. 15 RIRPF) solo entraría si el propietario se quedara con **parte del precio del traspaso**, que es un rendimiento notoriamente irregular. Por ejemplo, con un 20 % del traspaso cobraría 10.000 € y tributaría 10.000 × 70 % = 7.000 €. Pregúntate siempre quién cobra el traspaso.

Trampa: El IVA del alquiler del local no se suma a los ingresos (art. 22.2). Como no se da el valor catastral, la amortización sale solo del coste sin suelo. Y el traspaso no es renta del propietario: para él, solo cuenta la subida del 15 % a partir de agosto.

Práctica 15. Vacas y apartamento de playa (Sra. D).

- **Finca de pastos**: diez vacas a 1.500 € = 15.000 € en especie, generados en cinco años y cobrados de una vez, así que se aplica el **30 %** (art. 23.3). **Rendimiento: 10.500 €.**
- **Apartamento** (alquilado en julio y agosto por 3.000 €; el resto del año lo usa ella). Los gastos se prorratean a 2/12, salvo la plataforma, que se deduce entera:

GASTO	IMPORTE
Plataforma	60,00 €
Intereses (1.200 × 2/12)	200,00 €
Pintura (1.780 × 2/12)	296,67 €
IBI (380 × 2/12)	63,33 €
Seguro (400 × 2/12)	66,67 €
Amortización: 3 % × máx(90.000 × 70 %; 80.000 × 70 %) = 1.890 × 2/12	315,00 €
Total	1.001,67 €

Intereses más reparación suman 496,67 €, por debajo de los 3.000 € de ingresos, así que el límite no actúa. **Rendimiento neto: 1.998,33 €**, sin reducción por ser alquiler vacacional. **Imputación** de los otros 10 meses: 1,1 % × 80.000 × 10/12 = **733,33 €** (contando días, 303/365, saldrían 730,52 €).

> **Ojo, criterio de clase:** ¿por qué el 30 % en las vacas? Por **irregularidad temporal** (art. 23.3 LIRPF): el rendimiento se genera en **más de dos años** (el arrendamiento es de 2022 a 2026) y se cobra **de una vez**, no de forma periódica. Si tributara entero en 2026, cinco años de renta se juntarían en un solo ejercicio y, como el IRPF es progresivo, se pagaría más que cobrándolo año a año; el 30 % compensa ese efecto. Cálculo: 10 vacas × 1.500 € = 15.000 € (valor de mercado de la especie); 15.000 × 70 % = **10.500 €**. Requisitos a comprobar: generación de más de 2 años, cobro no periódico (si se entregara una vaca al año no habría reducción) y base máxima de 300.000 €. Es la misma idea que el 30 % del art. 18.2 en el trabajo. En la práctica 14 el 30 % iría por otra vía, la de los rendimientos notoriamente irregulares de la lista del art. 15 RIRPF.

> **Ojo, criterio de clase:** valor catastral frente a valor de adquisición. El **valor de adquisición** (90.000 €) es lo que pagó; el **valor catastral** (80.000 €) es el valor administrativo del Catastro, el del recibo del IBI. Los dos incluyen suelo y construcción. **Para la amortización** se quita el suelo (30 %) a los dos y se toma el mayor: adquisición 90.000 × 70 % = **63.000 €** frente a catastral 80.000 × 70 % = 56.000 €; amortización 3 % × 63.000 = 1.890 € al año, y por los 2 meses alquilados, 315 €. **Para la imputación de rentas** solo cuenta el catastral, **entero y sin quitar el suelo**: 1,1 % (está revisado) × 80.000 × 10/12 = 733,33 €. Trampas: quitar el suelo en la imputación o amortizar sin quitarlo.

> **Ojo, criterio de clase:** ¿por qué solo intereses y reparación entran en el límite? La ley lo fija así para evitar pérdidas artificiales que se compensen con otras rentas. Un préstamo grande puede generar intereses muy superiores al alquiler, y las reparaciones pueden ser grandes o encubrir mejoras. Los demás gastos (IBI, tasas, seguro, comunidad, servicios) son pequeños, recurrentes y fijados por terceros, y la amortización ya está tasada (3 % sobre una base fija). En el test: si una opción mete el IBI o la amortización en ese tope, es falsa.

> **Ojo, criterio de clase:** ¿qué límite? El del art. 23.1.a.1.º LIRPF (y art. 13 RIRPF): los **intereses** del préstamo y los gastos de **reparación y conservación**, sumados, no pueden superar los **ingresos íntegros de ese inmueble** en el año. El exceso no se pierde: se deduce en los **4 años siguientes**, con el mismo límite. Los demás gastos (IBI, seguro, comunidad, amortización, plataforma) no tienen ese tope y pueden dejar el rendimiento en negativo. Aquí intereses (200 €) más pintura (296,67 €) suman 496,67 €, menos que los 3.000 € de ingresos, así que se restan enteros: el límite existe pero no recorta nada. Ejemplo en que sí actuaría: con 3.000 € de ingresos, intereses de 2.500 € y una reparación de 1.000 € suman 3.500 €; este año solo se restan 3.000 € y los 500 € sobrantes pasan a los años siguientes. Compara siempre con los ingresos de ese inmueble, y recuerda que una mejora o ampliación no es reparación: va al coste y se amortiza.

> **Trampa:** El "límite previo" del enunciado está en comprobar que intereses más reparación (496,67 €) no superan los ingresos (3.000 €); si los superaran, el exceso pasaría a los cuatro años siguientes. La pintura es conservación y no mejora, así que entra en ese límite. Por los meses en que la dueña usa el apartamento no se deduce nada: se imputa renta.

Práctica 16. Usufructo de la Sra. Gómez.

- **a) Vivienda habitual en usufructo: sin imputación** (art. 85 excluye la vivienda habitual), y la comunidad, el IBI y la pintura **no se deducen** porque no hay ingreso.
- **b) Apartamento en zona tensionada.** La renta pasa de 7.200 € a 6.800 € al renovar el 30 de junio de 2025. La rebaja es de 400 €, superior al 5 % (360 €), así que se aplica la **reducción del 90 %**. Gastos: comunidad 700 €, IBI 370 € y **mobiliario al 10 %**, 200 €; en total 1.270 €. No se amortiza el inmueble porque solo es usufructuaria y no consta el coste del derecho. Ejercicio de transición (3.600 + 3.400 = 7.000 €): rendimiento neto de 5.730 €, que tras la reducción del 90 % queda en **573 €**. En un año completo con la nueva renta: (6.800 − 1.270) × 10 % = **553 €**.

> **Trampa:** Rebajar exactamente un 5 % no basta: tiene que ser **más** del 5 %. Y el mobiliario no se deduce entero: solo su amortización (10 %).

Hay un matiz técnico: en sentido estricto, el 90 % solo corresponde a la renta del **nuevo** contrato (el segundo semestre), y el primer semestre seguiría con el porcentaje del contrato antiguo (60 % si era anterior a la Ley 12/2023). En clase se aplicó el 90 % a todo el año. Si una pregunta pide el año completo con la nueva renta, la respuesta es 553 €. Y el usufructo de la vivienda habitual no genera imputación porque el art. 85 excluye la vivienda habitual; si no lo fuera, la imputación correspondería a la usufructuaria (art. 85.2).

6. Fallos típicos (con números)

6.1. Dietas y pernocta

Viaje de 7 días con 6 noches. Se pernocta 6 días y el séptimo se vuelve a casa. Con el criterio estricto de la DGT, el límite de manutención es 6 × 53,34 + 26,67 = **346,71 €**, no 7 × 53,34 = 373,38 €. Si te dan 500 € para comidas, tributan 153,29 €.

Un día en que no se duerme fuera. Aunque el viaje sea largo, ese día vale 26,67 € (48,08 € en el extranjero).

Mismo municipio. Si el desplazamiento es dentro del municipio del centro de trabajo o del de residencia, la manutención **no está exenta**: tributa todo lo cobrado como rendimiento del trabajo. La exención exige un municipio distinto de los dos.

Locomoción. Si la empresa paga 0,30 €/km por 500 km más 20 € de peajes con ticket, está exento 500 × 0,26 + 20 = 150 €, y los 20 € restantes (170 − 150) tributan. Si el trabajador viaja en transporte público, se exime lo que justifique con el billete, sin módulo por km.

Estancia. Solo se exime lo justificado. Si la empresa adelanta 100 € para el hotel y la factura es de 60 €, los 40 € restantes tributan. En la manutención, en cambio, no hacen falta tickets.

Extranjero. Con pernocta, 91,35 €/día; sin pernocta, 48,08 €/día. Ejemplo: 10 días en Tokio (9 noches) con 1.200 € para comidas. Con el mismo criterio estricto, 9 días con pernocta y el de regreso sin ella: 9 × 91,35 + 48,08 = 870,23 € exentos y 329,77 € gravados.

6.2. El ingreso a cuenta (art. 43.2 LIRPF y art. 102 RIRPF)

El ingreso a cuenta es la **valoración de la especie × el tipo de retención del trabajador**. Si la empresa **no lo repercute**, se **suma** a la valoración; si lo **repercute** (lo descuenta de la nómina), **no** se suma. En los planes de pensiones no hay ingreso a cuenta. Y en las especies exentas, por debajo de su límite, tampoco, porque no hay renta.

> **Ejemplo:** Un coche de 30.000 € cedido 9 meses con un 60 % de uso privado, siendo el tipo de retención del 18 %. Valoración: 30.000 × 20 % × 60 % × 9/12 = 2.700 €. Ingreso a cuenta: 2.700 × 18 % = 486 €. Especie computable: **3.186 €** si no se repercute, o **2.700 €** si se repercute.

> **Ejemplo:** Un seguro médico de 800 € solo para el trabajador, con un tipo del 15 %. Los primeros 500 € están exentos; el exceso de 300 € es especie. Ingreso a cuenta: 45 €. Computa **345 €**. Un viaje regalado de 2.500 € con un tipo del 20 % computa 2.500 + 500 = **3.000 €**.

6.3. Otros errores que cuestan puntos

Base del art. 20 sin la letra f). Empleada de hogar con 20.000 € de íntegro y 1.100 € de Seguridad Social. Si se resta también la letra f) (16.900 €), sale una reducción de 7.302 − 1,75 × 2.048 = 3.718 €, que es incorrecta. La base correcta es 18.900 €, y la reducción, **966,15 €**.

Despido sin conciliación. Si empresa y trabajador acuerdan en privado 20.000 € "por despido improcedente", sin pasar por el SMAC ni por el juez, es un **pacto** (art. 7.e) y los 20.000 € tributan, con el 30 % si la antigüedad supera los dos años. Con el acta del SMAC, la parte de 33 días por año queda exenta.

183 días exactos. El art. 9.1.a exige **más de** 183 días: quien está exactamente 183 días no es residente por permanencia, aunque podría serlo por intereses económicos o por la presunción familiar. Con 184 días sí lo es.

Sobrino, primo y amigo. Alquilar al sobrino (tercer grado) activa el art. 24, con el suelo del art. 85. Alquilar a un primo (cuarto grado) o a un amigo no lo activa: se declara el rendimiento real, aunque sea negativo.

1,1 % o 2 %. Valor catastral de 120.000 € revisado en 2018: está dentro de los diez años, así que se aplica el 1,1 % (1.320 €). Si la revisión fue en 2010, se aplica el 2 % (2.400 €). Si no hay valor catastral y el precio de compra fue de 200.000 €: 1,1 % × 100.000 = 1.100 €.

Límite conjunto de intereses y reparación, con arrastre de cuatro años. Ingresos de 3.000 €, intereses de 2.000 € y reparación de 1.800 € (3.800 € en total). Este año se deducen 3.000 €, y los 800 € restantes se llevan a los cuatro años siguientes, con el mismo límite. El IBI, la comunidad o la amortización pueden sumarse aunque el resultado sea negativo.

Amortización sobre el mayor valor, sin suelo. Piso de Madrid de la práctica 13: el coste de la construcción es 90.000 € y su valor catastral 120.000 €, así que se amortiza sobre 120.000 €. Se falla si se amortiza sobre 150.000 € (con suelo) o sobre 90.000 € (el menor).

Adquisición lucrativa. En un inmueble heredado, el "coste satisfecho" es el valor declarado en el ISD más los gastos y tributos, sin el suelo, y se compara con el valor catastral de la construcción. No es cero.

La reducción del 23.2 solo se aplica a la vivienda y al rendimiento neto positivo. Un local o un apartamento de playa en julio y agosto no tienen reducción, y un rendimiento negativo tampoco. En la práctica 13 b) el rendimiento real es negativo, así que no hay nada que reducir y se aplica el suelo del art. 24.

La lotería, fuera de la base. Un décimo premiado con 100.000 € paga (100.000 − 40.000) × 20 % = **12.000 €** de gravamen especial, retenidos en el pago, y **no se suma** a la base imponible. Un premio de 20.000 € está exento.

La herencia no está sujeta. Heredar 300.000 € en acciones no es renta del IRPF (art. 6.4): va al ISD. Pero si después se venden esas acciones por más de su valor en el ISD, la diferencia sí es una ganancia patrimonial del IRPF (práctica 6, terreno).

Incapacidad permanente total o absoluta. La pensión por incapacidad permanente **total** (no puede ejercer su profesión habitual) tributa como trabajo (art. 17.2.a). La **absoluta** (ninguna profesión) y la **gran invalidez** están **exentas** (art. 7.f). Igual que la jubilación, la total tributa.

7. Notas de repaso (dudas resueltas)

Dudas que han salido al hacer el banco de preguntas tipo test, resueltas una a una. Se irán añadiendo aquí.

7.1. Vivienda: 10 % / 5 % frente a 2 % / 1,1 %, y quién paga

Son dos reglas distintas que se parecen porque las dos parten del valor catastral. Lo que las separa es **quién usa la vivienda y de quién es**.

SITUACIÓN	REGLA	PORCENTAJE	QUIÉN DECLARA Y PAGA
La empresa deja vivir gratis a su trabajador en una vivienda de la empresa	Art. 43.1.1.º.a LIRPF: retribución en especie del trabajo	10 % del catastral; 5 % si está revisado (desde 1994). Tope: 10 % del resto del sueldo	El **trabajador** lo declara como rendimiento del trabajo. La **empresa** ingresa a Hacienda el ingreso a cuenta.
Tienes una vivienda tuya vacía o a tu disposición (no es tu vivienda habitual ni está alquilada)	Art. 85 LIRPF: imputación de rentas inmobiliarias	2 % del catastral; 1,1 % si se revisó en ese año o en los diez anteriores. Se prorratea por días	El **propietario** declara una renta que no ha cobrado. Nadie le paga nada.
Alquilas tu vivienda a un pariente hasta el tercer grado	Art. 24 LIRPF	El rendimiento neto no puede ser inferior al del art. 85 (2 % / 1,1 %)	El **propietario**, como rendimiento del capital inmobiliario.

Quién paga en la vivienda del trabajador (art. 43). Hay tres pasos:

- **La empresa** no le da dinero, le da el uso de la casa. Como no puede retenerle nada, ingresa ella a Hacienda un **ingreso a cuenta**: el tipo de retención por la valoración. Ejemplo de la pregunta: 10 % × 8.000 = 800 €.
- **El trabajador** declara en su IRPF la valoración (8.000 €). Si la empresa no le ha descontado esos 800 € del sueldo (no se los ha **repercutido**), los suma también, porque es otro beneficio que recibe: 8.800 € de rendimiento íntegro (art. 43.2 LIRPF).
- Al final de su declaración, el trabajador **resta esos 800 €** como pago a cuenta en la cuota diferencial, igual que las retenciones de la nómina. Así no paga dos veces.

Quién paga en la vivienda vacía (art. 85). Solo el propietario. Es una renta "presunta": la ley entiende que tener una segunda vivienda a tu disposición manifiesta capacidad económica, aunque no cobres nada. No hay ingreso a cuenta ni se deducen gastos.

> **Truco.** Si la vivienda la usa **otro** gracias a su trabajo, son porcentajes altos (10/5) y paga el trabajador. Si la vivienda es **tuya** y está vacía, o se la alquilas a un familiar, son porcentajes bajos (2/1,1) y pagas tú, el dueño. Revisado: 5 % en el trabajo y 1,1 % en la imputación.

7.2. Cuándo se paga el ingreso a cuenta

El ingreso a cuenta es a la retribución en especie lo que la retención es al sueldo en dinero. Lo calcula y lo ingresa **la empresa**, no el trabajador.

- **Cuándo nace:** en el momento en que la empresa entrega la retribución en especie al trabajador (cuando le cede la casa, le da el coche, le paga el seguro...), igual que la retención nace cuando se paga el sueldo (art. 78 RIRPF).

- **Cuánto es:** el tipo de retención que corresponda al trabajador por la valoración de la especie (art. 102 RIRPF). En la pregunta de la vivienda: 10 % × 8.000 = 800 €.
- **Cuándo lo ingresa en Hacienda:** junto con las retenciones de las nóminas, en la declaración periódica de retenciones (modelo 111). Va por trimestres, en los primeros 20 días de abril, julio, octubre y enero, o cada mes si es una gran empresa (art. 108 RIRPF). En enero presenta además el resumen anual (modelo 190).
- **Qué hace el trabajador:** en su declaración de la renta del año siguiente (de abril a junio) suma la especie más el ingreso a cuenta si no se lo repercutieron (art. 43.2 LIRPF) y, al final, **resta ese ingreso a cuenta** de la cuota como pago a cuenta (art. 79 LIRPF), como las retenciones.

> **Repercutido o no.** Si la empresa le descuenta al trabajador esos 800 € de la nómina (lo **repercute**), el trabajador no los suma, porque los ha pagado él. Si no se los descuenta, sí los suma: es un beneficio más que recibe. En los dos casos, al final los resta como pago a cuenta.

7.3. Rendimiento dinerario frente a rendimiento en especie

Los dos son rendimientos del trabajo (art. 17.1 LIRPF). La diferencia está en **qué recibe el trabajador**: dinero, o el uso o disfrute de un bien o servicio.

En especie (art. 42.1 LIRPF): "la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda". Ejemplos: la casa o el coche de la empresa, el seguro médico que paga la empresa, el préstamo sin interés, el viaje regalado, las acciones de la empresa.

> **La trampa del art. 42.1.** Si la empresa da **dinero** al trabajador para que él se compre el bien o el servicio, la renta es **dineraria**, aunque tenga un destino concreto. Por eso el plus de transporte de 500 € al mes es dinerario y tributa entero, mientras que el bono de transporte que la empresa paga directamente a la empresa de transporte es especie y está exento hasta 1.500 € al año.

	DINERARIO	EN ESPECIE
Qué recibe	Dinero: sueldo, pagas, pluses, dietas, primas	Uso o consumo de un bien o servicio, gratis o por debajo de mercado
Cuánto vale	Su importe bruto	Reglas del art. 43 LIRPF: casa 10 % / 5 % del catastral; coche 20 % (cesión) o coste (entrega); préstamo, diferencia con el interés legal; viajes y seguros, coste para la empresa; si la empresa se dedica a eso, como mínimo el precio de venta al público
Pago a cuenta	**Retención**: la empresa la descuenta de lo que paga	**Ingreso a cuenta**: la empresa lo paga a Hacienda y, si no lo repercute, se suma a la renta (art. 43.2)
Exenciones típicas	Dietas dentro de los límites del art. 9 RIRPF	Art. 42.3: comedor 11 €/día, seguro de enfermedad 500 € por persona, transporte colectivo 1.500 €/año, acciones de la empresa 12.000 €/año, guardería, formación

Cómo se calcula en un test. La especie siempre sigue el mismo esquema: valoración del art. 43, menos lo exento del art. 42.3, más el ingreso a cuenta si no se repercute. Ejemplo de los vales de comida: (15 − 11) × 240 = 960 € sujetos, más el 12 % de ingreso a cuenta (115,20 €): 1.075,20 € de rendimiento íntegro.